

Paslaugų teikimo sutartis

Skaitmeninio sprendimo sukūrimas ir paleidimas · su Priedu Nr. 1

Nr. _____ | [Miestas], [metai-mėn-diena]

Teikėjas: [Vardas Pavardė], individuali veikla pagal pažymą Nr. [____], adresas [____], sąskaita [IBAN], el. paštas [____], tel. [____].

Užsakovas: [monės pavadinimas], juridinio asmens kodas [____], buveinė [____], el. paštas pranešimams [____], atstovaujama [pareigos, Vardas Pavardė] (toliau kartu – **Šalys**).

1. KĄ DAROME

- Teikėjas sukuria ir paleidžia veikiantį skaitmeninį sprendimą (toliau – **Sprendimas**) su Užsakovo prekės ženklu. Pavadinimas ir tikslai apimtis – **Priede Nr. 1**, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
- Apimties pakeitimai galioja Šalims susitarus raštu ar el. paštu; toks susitarimas laikomas Priedo Nr. 1 pakeitimu.
- Sprendimas talpinamas Teikėjo infrastruktūroje be papildomo mokesčio, nebent Priede Nr. 1 nurodyta, kad jis talpinamas Užsakovo infrastruktūroje. Kai talpina Teikėjas, jis deda protingas pastangas dėl prieinamumo, bet negarantuoja nepertraukiamo veikimo, o nustojęs talpinti perduoda Užsakovui failus ir duomenis, kad šis galėtų naudotis toliau.
- Jei Sprendimas atlieka veiksmus išorėje (skelbia skelbimus, siunčia žinutes), jie atliekami **tik Užsakovui juos inicijavus** ir pagal jo nustatymus.
- Užsakovas pateikia darbams reikalingą medžiagą (logotipą, tekstus, nuotraukas, veiklos taisykles) per **[10] darbo dienų**. Jam vėluojant, terminas atitinkamai pratęsimas; vėluojant ilgiau kaip 30 dienų, Teikėjas gali nutraukti Sutartį, o sumokėtas avansas negrąžinamas.
- Į kainą NEĮEINA** Priede Nr. 1 nurodytos papildomos paslaugos ir trečiųjų šalių mokamos paslaugos (domenai, SMS šliaužai, serveriai, mokėjimų surinkimo komisiniai, prenumeratos, reklama). Jas Užsakovas apmoka tiesiogiai, paskyros kuriamos jo vardu.

2. KAINA

- Kaina, mokėjimo dalys ir terminai – **Priede Nr. 1**. Kaina **vienartinė**; jokių periodinių, abonentinų ar prenumeratos mokesčių Teikėjas neima.
- Teikėjas nėra PVM mokėtojas, PVM neskaičiuojamas; mokama pavedimu pagal sąskaitą. Mokesčius nuo savo pajamų deklaruoja ir sumoka pats Teikėjas – Užsakovui mokesčių ar „Sodros“ prievolių nekyla.

3. BANDOMASIS LAIKOTARPIS (JEI NURODYTAS PRIEDE NR. 1)

- Nurodytą laiką Užsakovas naudojasi veikiančiu Sprendimu **nemokamai ir be įsipareigojimų**: sąskaitos neišrašomos, bandymą galima nutraukti vienu pranešimu, 1.6 p. mokamos paslaugos neteikiamos. Kaina mokama tik Užsakovui raštu patvirtinus, kad tęsia.
- Bandomuoju laikotarpiu sukaupti duomenys lieka Užsakovui: tęsiant – lieka Sprendime, nutraukus – perduodami jam ir ištrinami iš Teikėjo infrastruktūros.

4. PRIDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Teikėjas pradeda darbus gavęs avansą (jei numatytas) ir Užsakovo medžiagą, ir pristato rezultatą per Priede Nr. 1 nurodytą terminą.
- Pridavimu laikomas Teikėjo pranešimas el. paštu, kad darbai atlikti, su akto projektu; priėmimas įforminamas priėmimo–perdavimo aktu.
- Jei aktas nepasirašomas, darbai laikomi priimtais praėjus **[5] darbo dienoms** nuo pridavimo, jei Užsakovas per tą laiką nepateikia pagrįstų pastabų raštu. Pateikus pastabas, Teikėjas jas pašalina ir priduoda darbus iš naujo; 5 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo pakartotinio pridavimo. Priėmus darbus bet kuriuo iš šių būdų, Užsakovas privalo sumokėti likusią kainos dalį.

5. PALAIKYMAS (12 MĖN.)

- 12 mėn.** nuo priėmimo (4 p.) Teikėjas nemokamai taiso klaidas, prižiūri veikimą ir atlieka **smulkius pakeitimus** (tekstai, spalvos, kontaktai, nuorodos, sąlygos) — paprastai tą pačią ar kitą darbo dieną. Apimtis protinga ir sąžininga; neapima nepagrįstai dažnų ar masinių pakeitimų.

5.2. Nemokamas palaikymas **NEAPIMA** naujų funkcijų, naujų puslapių, integracijų, dizaino perdarymo ir 1.6 p. paslaugų — jie atliekami pagal atskirą susitarimą už atskirą atlygį. Po 12 mėn. pakeitimai atliekami už fiksuotą, iš anksto suderintą kainą; jokių privalomų periodinių mokesčių nėra.

6. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ

6.1. Teikėjas užtikrina, kad rezultatas atitiks Priede Nr. 1 suderintą apimtį, ir palaikymo laikotarpiu šalina nustatytus trūkumus.

6.2. **Teikėjas negarantuoja verslo rezultatų** – klientų, užsakymų, kandidatų ar pajamų skaičiaus. Sprendimas duoda įrankį; rezultatas priklauso ir nuo rinkos bei Užsakovo veiksmų.

6.3. Teikėjas neatsako už trečiųjų šalių veiksmus (talpinimo, ryšio, mokėjimų, portalų taisyklių ar prieigos pakeitimus). Jei dėl to funkcija tampa neprieinama ne dėl Teikėjo kaltės, jis 5.1 p. apimtimi pasiūlo lygiavertį sprendimą.

6.4. Teikėjo atsakomybė neviršija Sutarties kainos; už netiesioginius nuostolius ir negautas pajamas neatsakoma. Netaikoma tyčios ar didelio neatsargumo atvejais.

7. KODAS IR TEISĖS

7.1. Visiškai atsiskaičius, Teikėjas perduoda Užsakovui **visą Sprendimo pirminį kodą** ir suteikia **neišimtinę, neterminuotą, neatšaukiamą, teritorijos neribojančią licenciją** juo naudotis, jį keisti, pritaikyti ir diegti savo nuožiūra — be papildomų mokesčių ir be atskiro Teikėjo sutikimo. Jei Sutartis pasibaigia ar nutraukiama nebaigus darbų ne dėl Užsakovo neapmokėjimo ir ne dėl jo vėlavimo pagal 1.5 p., Užsakovas, sumokėjęs avansą, nuo pasibaigimo dienos gauna iki tol atliktų darbų pirminį kodą ir tokią pačią licenciją, net jei visa kaina nesumokėta.

7.2. Užsakovas gali: laikyti Sprendimą bet kuriame serveryje; pasitelkti bet kurį kitą programuotoją; naudoti jį visiems savo prekės ženklams, filialams ir susijusioms įmonėms; perleisti licenciją kartu su parduodamu verslu. Licencija galioja ir tuo atveju, jei Teikėjas nutrauktų veiklą — Užsakovas nuo jo nepriklauso.

7.3. Užsakovo pateikta medžiaga ir Sprendime sukaupti jo veiklos duomenys yra **Užsakovo nuosavybė**; kopiją jis gali gauti bet kada. Užsakovas garantuoja turįs teises į pateiktą medžiagą ir į esamą svetainę ar sistemą, kurią Teikėjas keičia.

7.4. Licencija **neišimtinė**: tą pačią platformą Teikėjas pritaiko ir kitiems klientams, todėl pasilieka teisę ją naudoti bei vystyti. Kodą Užsakovas gali perduoti savo programuotojams, rangovams ir susijusioms įmonėms. Vienintelis apribojimas — Užsakovas neplatina ir neparduoda pačios platformos kaip atskiro programinio produkto tretiesiems asmenims.

8. ASMENS DUOMENYS

8.1. Priede Nr. 1 nurodoma, ar Sprendimas tvarko asmens duomenis.

8.2. **Jei netvarko** – Sprendimas nesaugo galutinių klientų asmens duomenų Teikėjo serveryje: jie lieka tik kliento įrenginyje arba saugomi nuasmeninti (atsitiktinis identifikatorius be vardo ar kontaktų).

8.3. **Jei tvarko** – **Užsakovas yra duomenų VALDYTOJAS**, Teikėjas – **TVARKYTOJAS**. Tokiu atveju prie Sutarties pridedamas **Priedas Nr. 2**, kuriame nustatytos BDAR 28 str. reikalaujamos sąlygos. Užsakovas atsako už asmenų informavimą, sutikimus ir privatumo pranešimą.

9. KONFIDENCIALUMAS, NUTRAUKIMAS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šalys neatskleidžia viena apie kitą sužinotos neviešos informacijos. Administravimo slaptažodžiai konfidencialūs; Užsakovas atsako už jų saugojimą ir nedelsdamas praneša, jei jie galėjo būti atskleisti.

9.2. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško įvykdymo. Iš esmės pažeidus, kita Šalis gali nutraukti raštu įspėjusi prieš [10] dienų, jei pažeidimas nepašalinamas. Sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus bet kuriuo pagrindu, sumokėtas avansas negrąžinamas; nutraukus dėl neapmokėjimo, 7 p. licencija nesuteikiama.

9.3. Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

9.4. Taikoma Lietuvos Respublikos teisė; ginčai sprendžiami derybomis, nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose. Pakeitimai galioja tik raštu. Pranešimai el. paštu siunčiami Sutartyje nurodytais Šalių adresais ir laikomi gautais kitą darbo dieną po išsiuntimo, jei siuntėjas negavo pranešimo apie nepristatymą. Sutartis su priedais sudaryta 2 egzemplioriais (arba pasirašoma elektroniniu parašu). Pasirašydama ranka kiekviena Šalis pati įrašo pasirašančiojo pareigas, vardą, pavardę ir datą; pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu vardą, pavardę ir pasirašymo datą patvirtina pats parašas, pareigos – Juridinių asmenų registro duomenys, o vieta nenurodoma.

[Vardas Pavardė]

Data: _____

[pareigos, Vardas Pavardė]

Data: _____

PRIEDAS NR. 1 — APIMTIS IR KAINA

Neatskiriama Paslaugų teikimo sutarties Nr. _____ dalis. **Vienintelė vieta, kur
aprašomas projektas ir kaina.**

1. Sprendimo pavadinimas ir paskirtis: _____

2. Į kainą įeina:

- _____
- _____
- 12 mėn. palaikymas pagal Sutarties 5 p.

3. Kaina: [] EUR (vienkartinė, PVM neskaičiuojamas).

4. Mokėjimo tvarka: [pasirinkite vieną]

- **A. Standartinė:** [30] % avansas per [5] darbo dienas nuo pasirašymo; likę [70] % – per [10] dienų nuo priėmimo (Sutarties 4 p.: aktas arba 4.3 p.).
- **B. Po bandomojo laikotarpio:** 100 % per [10] darbo dienų nuo pasirašymo (Sutartis pasirašoma tik Užsakovui nusprendus tęsti po bandymo — žr. 3.1 p.).

5. Terminas: [] darbo dienų nuo avanso ir Užsakovo medžiagos gavimo.

6. Bandomasis laikotarpis (3 p.): [netaikomas] / [taikomas – [14] d. nemokamai].

7. Asmens duomenys (8 p.): [netvarkomi – 8.2 p.] / [tvarkomi – 8.3 p., pridedamas **Priedas Nr. 2**].

8. Papildomos paslaugos, NEįeinančios į kainą: _____

9. Trečiųjų šalių paslaugos, kurias apmoka Užsakovas: [nėra] / _____

10. Darbo pavyzdys: perdavus Sprendimą, Teikėjas gali viešai nurodyti Užsakovo pavadinimą ir Sprendimo nuorodą kaip savo darbo pavyzdį (be Užsakovo prekių ženklų naudojimo reklamoje), nebent Užsakovas raštu paprašo to nedaryti. Iki perdavimo projektas viešai minimas tik be pavadinimo.

TEIKĖJAS

UŽSAKOVAS

[Vardas Pavardė]

Data: _____

[pareigos, Vardas Pavardė]

Data: _____

PRIEDAS NR. 2 — ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS (BDAR 28 STR.)

Neatskiriama Paslaugų teikimo sutarties Nr. _____ dalis. Pridedamas **tik jei** Priede Nr. 1 nurodyta, kad asmens duomenys tvarkomi. Užsakovas – **valdytojas**, Teikėjas – **tvarkytojas**.

1. Ką tvarkome: dalykas – Sprendimo veikimas; trukmė – iki palaikymo laikotarpio (Sutarties 5 p.) pabaigos; pobūdis ir tikslas – _____; duomenų rūšys – _____; asmenų kategorijos – _____.

2. Tik pagal nurodymus. Teikėjas tvarko duomenis tik pagal dokumentuotus Užsakovo nurodymus (Sutartis ir šis Priedas laikomi tokiais nurodymais), jų neparduoda, neperduoda tretiesiems asmenims ir nenaudoja savo reikmėms. Jei nurodymas, Teikėjo nuomone, pažeistų BDAR, jis nedelsdamas apie tai praneša.

3. Konfidencialumas. Prieigą prie duomenų turi tik įpareigoti ją saugoti asmenys.

4. Saugumas ir saugojimo vieta. Taikoma: prieiga slaptažodžiu, šifruotas ryšys (HTTPS), nepavykusių prisijungimų ribojimas, atsarginės kopijos, prieiga tik tiek, kiek būtina. Duomenys saugomi Europos Sąjungoje / EEE. Jei kuris nors 5 p.

subtvarkytojas duomenis saugotų ar tvarkytų ir už EEE ribų, tai nurodoma 5 p. kartu su taikomomis apsaugos priemonėmis (pvz. Europos Komisijos standartinės sutarčių sąlygos). Jei darbai atliekami Užsakovo infrastruktūroje, atsarginė kopija prieš pakeitimus daroma Užsakovo talpinimo aplinkoje; tik jei tai neįmanoma – šifruota kopija Teikėjo įrenginyje Lietuvoje, neperduodama jokiame subtvarkytojui ir ištrinama per 5 darbo dienas po priėmimo, o palaikymo darbams daryta kopija – per 5 darbo dienas po tų darbų pabaigos.

5. Subtvarkytojai. Užsakovas bendrai sutinka, kad būtų pasitelkiami talpinimo ir infrastruktūros paslaugų teikėjai. Sąrašas (pavadinimas ir duomenų saugojimo regionas): _____. Apie ketinimą juos keisti Teikėjas praneša iš anksto, o Užsakovas gali motyvuotai prieštarauti. Subtvarkytojams keliama tie patys įpareigojimai.

6. Pagalba. Teikėjas padeda Užsakovui atsakyti į asmenų prašymus (susipažinti, ištaisyti, ištrinti, perkelti) ir vykdyti BDAR 32–36 str. pareigas.

7. Pažeidimai. Sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, Teikėjas praneša Užsakovui **nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 val.**, ir pateikia turimą informaciją.

8. Ištrynimasis ir auditas. Užsakovo prašymu arba pasibaigus palaikymo laikotarpiui Teikėjas perduoda Užsakovui savo turimų duomenų kopiją ir ištrina visas savo turimas kopijas (Užsakovo infrastruktūroje esantys duomenys lieka Užsakovui) — išskyrus tuos atvejus, kai duomenis saugoti įpareigoja Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisė (tokiu atveju saugoma tik tiek ir tiek laiko, kiek reikalauja teisės aktas). Teikėjas pateikia informaciją, būtiną atitikčiai įrodyti, ir sudaro sąlygas Užsakovo ar jo įgalioto auditoriaus patikrinimui, iš anksto suderinus laiką.

TEIKĖJAS

UŽSAKOVAS

[Vardas Pavardė]

Data: _____

[pareigos, Vardas Pavardė]

Data: _____